

## 1. 국고귀속된 공탁금 회수

□ ◆◆◆◆◆부 ○○○주임(5급)은 무담보채권을 관리하던 중

○ '14. 12. 30. 채무자 ○○물산(주)[□□은행(□□) △△△△△△]의 채권압류권자인 (주)○○○○○○의 공탁금출급청구권 확인의 소(피고 : 양도기관인 □□은행, 승계참가인 공사) 제기 내용을 검토한 결과,

- '97년 9월 채무자가 증권시장안정 기금에 보유 중이던 출자금 채권 전액을 □□은행에 양도하였고 '99년 11월 증권시장안정 기금은 출자금 반환을 위해 □□은행과 채무자를 피공탁자로 하는 상대적 불확지 공탁\*을 하였음을 확인함

\* 공탁물에 대한 채권자가 갑인지 을인지 불분명하여 공탁자가 피공탁자를 갑 또는 을이라고 지정한 공탁

□ 하지만 이미 공탁일로부터 15년이 지나 공탁금은 국고 귀속되었고 피공탁자도 양도기관인 □□은행으로서 공사가 권리 행사하기 어려운 상태였으나,

○ ◆◆◆◆◆부 ○○○ 주임은 행정예규 제948조에 의거 상대적 불확지 공탁의 경우 공탁금의 출급청구권을 가진 자가 확정된 때로부터 공탁금 출급청구권의 시효가 기산되며 착오로 국고 귀속조치를 취한 공탁금은 출급이 가능함을 확인하고

- '15. 3. 4. □□은행과 공탁금출급청구권 양도계약을 체결한 후, 공탁금을 찾는 과정에서 (주)○○○○○○가 상기 소송을 제기하

였으나 공사에 출급청구권이 있다는 이유로 기각(서울중앙 2014가합60144, '16.1.12.)되었고

- 피고인 채무자 ○○물산(주)에 대해 공사가 승소(□□중앙 △△△가합 △△△△△, '15. 7. 3.)함으로써, '16. 2. 9. 공탁금 1,048백만 원 (원금 845백만 원 + 이자 203백만 원)을 회수하게 되었음

## 2. 세무서 압류 공탁금 회수

□ 또한, 위 직원은 채무자인 ○○○(□□□□저축 △△△△△)의 담보물건에 대한 임의경매를 진행하자 채무자는 공사를 상대로 근저당권말소소송을 제기하고 강제집행정지를 위해 2011. 11. 18. 현금 500만원을 공탁하였고,

- 이후 공사는 소송승소 후 경매 배당금 92백만 원을 수령하며 공탁금출급을 청구하였으나, 법원은 평택세무서 압류가 선행 접수 (청구금액:17백만 원)되었음을 이유로 공사의 청구를 거절하였음

□ 이에 ◆◆◆◆◆부 ○○○주임(5급)은 강제집행정지로 인해 발생한 손해배상청구권은 공탁금에 대해 질권자와 같은 권리가 있으며, 이 경우 공사가 국세보다 우선할 수 있음을 확인하고

- 경매절차가 지연된 기간 동안의 배당금에 대한 법정이자에 대해 손해배상청구 지급명령을 제기한 후 승소(□□지법 △△△△차전 △△△△△, '15. 12. 25)를 하고

- '16. 4. 29. 배당절차에서 조세채권에 우선하여 채무자가 공탁한 공탁금(5백만 원)을 회수하는 등 총 97백만 원 상당 수익증대에

기여함

【조치할 사항】

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 적극적인 법적조치로 장기간 미회수된 공탁금을 회수한 사례에 대해 직원을 격려하고, 다른 부점과 널리 공유하시기 바람. (통보)